Extrait des minutes du greffe
du Tribunal Judiciaire de Créteil

République Française
Au nom du peuple Français

MINUTE N° : 23/2586
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2023
DOSSIER N° : N° RG 23/01422 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UQLS
CODE NAC : 28Z - 0A
AFFAIRE : S.D.C. 45/61 AVENUE JEAN JAURES " LES LISIERES DES PARIS" 94250 GENTILLY C/ Hélène CAUCHEMEZ-LAUBEUF en sa qualité de mandataire successoral à la succession de Monsieur Abdelkrim MANSOURI, Réda Stéphane MANSOURI, Liylia Vanessa MANSOURI, Imane MANSOURI, Rym MANSOURI, Dounyazed MANSOURI, Tarik MANSOURI, Sarah MANSOURI, Rayan MANSOURI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Élise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

S.D.C. 45/61 AVENUE JEAN JAURES " LES LISIERES DES PARIS" 94250 GENTILLY, dont le siège social est sis Société ATRIUM GESTION - 4 rue d'Argenson - 75008 PARIS

représenté par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0499

DEFENDEURS

Maître Hélène CAUCHEMEZ-LAUBEUF, demeurant 37 rue Lafayette - 75009 PARIS 09, **en sa qualité de mandataire successoral à la succession de Monsieur Abdelkrim MANSOURI**

Monsieur Réda Stéphane MANSOURI né le 09 Septembre 1982 demeurant 11, avenue Maximilien Robespierre - Appartement 87 - 94400 VITRY SUR SEINE

et Madame Liylia Vanessa MANSOURI née le 07 Avril 1986, demeurant 11, avenue Maximilien Robespierre - Appartement 87 - 94400 VITRY SUR SEINE

non représentés

Madame Imane MANSOURI née le 23 Juillet 1994, demeurant 45, avenue Jean Jaurès - 94250 GENTILLY

Madame Rym MANSOURI née le 21 Septembre 1996, domiciliée chez Zineb HEJAJ, 81 avenue de Wagram - 75017 PARIS

et Madame Dounyazed MANSOURI née le 31 Octobre 1974, demeurant 15 Impasse du Charron - 34400 LUNEL

comparantes en personne mais non représentées

Monsieur Tarik MANSOURI, demeurant 50, rue Mario Roustan - 34400 LUNEL

Madame Sarah MANSOURI née le 24 Septembre 2002, demeurant Villa C15 Résidence CHAABI SIDI EL ABED HARHOURA - TEMARA (MAROC)

et Monsieur Rayan MANSOURI né le 06 Octobre 2005, demeurant Villa C15 CHAABI SIDI EL ABED HARHOURA - TEMARA (MAROC)

non représentés

Débats tenus à l'audience du : 07 Décembre 2023
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2023
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2023

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Abdelkrim MANSOURI, né le 14 janvier 1946 à BONE (ALGERIE) demeurant de son vivant à 45 avenue Jean Jaurès 94250 GENTILLY est décédé le 16 février 2017 laissant pour lui succéder Monsieur Réda Stéphane MANSOURI, Madame Liylia MANSOURI, Madame Imane MANSOURI, Madame Rym MANSOURI, Madame Dounyazed MANSOURI, Monsieur Tarik MANSOURI, Madame Sarah MANSOURI, Monsieur Rayan MANSOURI selon le certificat d'hérédité établi le 15 janvier 2019.

Par une décision du 31 janvier 2022, le président du Tribunal judiciaire de Créteil, statuant en procédure accélérée au fond a désigné Maître Hélène CAUCHEMEZ-LAUBEUF en qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur Abdelkrim MANSOURI pour une durée de 18 mois renouvelable.

La mission du mandataire successoral a expiré le 31 juillet 2023.

Par actes d'huissier des 1er septembre 2023, 4 septembre 2023 et 5 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 45/61 avenue Jean Jaurès 94250 GENTILLY a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond, Monsieur Réda Stéphane MANSOURI, Madame Liylia MANSOURI, Madame Imane MANSOURI, Madame Rym MANSOURI, Madame Dounyazed MANSOURI, Monsieur Tarik MANSOURI, Madame Sarah MANSOURI, Monsieur Rayan MANSOURI et Maître Hélène CAUCHEMEZ-LAUBEUF aux fins de voir :
- proroger la mission de Maître Hélène CAUCHEMEZ-LAUBEUF dans les termes et conditions du jugement du 31 janvier 2022,
- à titre subsidiaire : désigner Maître Hélène CAUCHEMEZ-LAUBEUF ou tout mandataire successoral de son choix à l'effet de représenter la succession de Monsieur Abdelkrim MANSOURI,

- en tout état de cause, condamner Monsieur Réda Stéphane MANSOURI, Madame Liylia MANSOURI, Madame Imane MANSOURI, Madame Rym MANSOURI, Madame Dounyazed MANSOURI, Monsieur Tarik MANSOURI, Madame Sarah MANSOURI, Monsieur Rayan MANSOURI à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 7 décembre 2023 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 45/61 avenue Jean Jaurès 94250 GENTILLY a maintenu ses demandes.

Madame Imane MANSOURI, Madame Rym MANSOURI et Madame Dounyazed MANSOURI ont comparu en personne à l'audience mais n'ont pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignés par actes déposés à l'étude, à parquet étranger, à domicile ou à personne physique, Monsieur Réda Stéphane MANSOURI, Madame Liylia MANSOURI, Monsieur Tarik MANSOURI, Madame Sarah MANSOURI, Monsieur Rayan MANSOURI, et Maître Hélène CAUCHEMEZ-LAUBEUF n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.

A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prorogation de la mission du mandataire successoral :

Il ressort des dispositions des articles 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile que le Président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut proroger la mission du mandataire successoral désigné pour une durée qu'il détermine.

Il ressort des éléments de la cause que le mandat successoral de Monsieur Abdelkrim MANSOURI a expiré le 31 juillet 2023, de sorte que la prorogation ne peut intervenir.

Sur la demande subsidiaire de désignation d'un mandataire successoral :

Le règlement de la succession de Monsieur Abdelkrim MANSOURI n'est toutefois toujours pas intervenu, la mésentente entre les héritiers perdure et des actes restent à accomplir.

Il convient donc de faire droit à la demande de nouvelle désignation de Maître Hélène CAUCHEMEZ-LAUBEUF en qualité de mandataire successoral à la succession de Monsieur Abdelkrim MANSOURI dans les conditions fixées dans le dispositif.

Les frais et dépens de la présente instance seront employés en fais privilégiés de partage.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Président du tribunal judiciaire de statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, assortie de l'exécution provisoire, et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 45/61 avenue Jean Jaurès 94250 GENTILLY de sa demande de prorogation de la mission de Monsieur Abdelkrim MANSOURI,

DÉSIGNE :

Madame Hélène CAUCHEMEZ-LAUBEUF,
administrateur judiciaire
37 rue Lafayette 75009 Paris

en qualité de mandataire successoral à la succession de Monsieur Abdelkrim MANSOURI né le 14 janvier 1946 à BONE (ALGERIE) demeurant de son vivant à 45 avenue Jean Jaurès 94250 GENTILLY et décédé le 16 février 2017, pour une durée de 18 mois, susceptible d'être prorogée, avec pour mission :
- de se faire communiquer tous les éléments afférents à la succession ;
- d'administrer provisoirement la succession et d'accomplir tous les actes prévus à l'article 784 du code civil,
- de dresser un inventaire dans les formes de l'article 789 du code civil,
- en cas d'acceptation à concurrence de l'actif, d'effectuer l'ensemble des actes d'administration rendus nécessaires,
- de représenter les héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.

RAPPELLE que chaque héritier peut exiger du mandataire successoral la consultation à tout moment des documents relatifs à l'exécution de sa mission,

DIT que le mandataire devra nous remettre chaque année et à la fin de sa mission, ainsi qu'à chaque héritier sur sa demande, un rapport sur l'exécution de sa mission,

DIT n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle provision sur sa rémunération,

RAPPELLE que la présente décision doit être enregistrée et publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

FAIT masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à proportion de ses droits dans le partage.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 18 décembre 2023.

LA GREFFIERE **LE PRESIDENT**

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL 2020-35

EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.